نظام رقم 90 – 03 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الاموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها الى الخارج ومداخيلها.

إن محافظ بنك الجزائر،

– بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، ولاسيما المواد من 32 إلى 41، و44 (الفقرة 11) إلى 50 و181 إلى 187 و189 و198 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري،

– وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري.

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض.

– وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990،

يصدر النظام التالي نصه :

1 – موضوع النظام :

المادة الاولى : يهدف هذا النظام إلى تطبيق المواد من 181 إلى 187 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض والذي سنشير إليه فيما يلي «بالقانون».

2 – تعاريف :

المادة 2 : نظرا لمتطلبات تطبيق هذا النظام نقصد :

أ – بغير المقيمين المذكورين في المادة 181 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي، جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية خارج الجزائر منذ سنتين على الاقل وفي بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر. ويجب على غير المقيمين الاجانب أن يتمتعوا بجنسية دولة تعترف بها الجمهورية الجزائرية وتقيم معها علاقات دبلوماسية.

ب – بالمقيمين المذكورين في المادة 182 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية في الجزائر منذ سنتين على الاقل.

ج – بالاشخاص المعنويين المذكورين في المادتين 181 و182 من القانون كل من لهم كيان قانوني حتى في إطار القانون العام، سواء أكان هؤلاء الاشخاص أجانب أم جزائريين يملكون ذمة مالية خاصة ويتمتعون بالأهلية المدنية وحق اللجوء إلى القضاء ويكون اهتمامهم الاساسي هو ممارسة نشاط اقتصادي.

د – يتحدد المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي حسب مفهوم المادتين 181 و182 من القانون بشرط تحقيق أكثر من 60٪ من رقم الاعمال خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة، وبالنسبة للاشخاص الطبيعيين أن تكون أكثر من 60٪ من أملاكهم ومداخلهم خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة.

ويؤخذ بعين الاعتبار متوسط رقم الاعمال، أو بالنسبة للاشخاص الطبيعيين متوسط المداخيل خلال السنتين الاخيرتين أوالمتوسط السنوي الذي يحسب منذ البدء في النشاط إذا كان هذا الاخير قد انطلق منذ أقل من سنتين.

هـ – يكون التمويل – حسب مفهوم المواد 183 و185 و187 من القانون – في شكل رأس مال وتسبيقات مهما كان شكلها لمدة تفوق السنة.

و – بالتحويل إلى الخارج بمفهوم المادتين 184 و185 من القانون، هو خروج الاموال من الجزائر بأية عملة صعبة باسم ولحساب المستفيدين من بيان المطابقة ولذوي الحقوق.

3 – نقل رؤوس الاموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية .

المادة 3 : تكون قابلة للنقل إلى الجزائر رؤوس الاموال الموجهة إلى :

أ – لتمويل نشاطات إنتاج السلع والخدمات التي تتولد عنها زيادة في العملة الصعبة الاجنبية.

ب – التقليل من اللجوء إلى استيراد السلع والخدمات.

ج – تحسين توزيع السلع والخدمات.

د – ضمان صيانة السلع الدائمة والتجهيزات.

1 - المعلومات الخاصة بصاحب الطلب :

1 - 1 : الاشخاص الطبيعيون

- الاسم واللقب :
- تاريخ الميلاد
- الجنسية
- الاقامة
- منهج الحياة المهنية
- مجال النشاط

1 - 2 : الاشخاص المعنويون

- التسمية
- الوضع القانوني
- المقر، الجنسية القانونية، الجنسية الاقتصادية
- الادارة
- وحسب الحالة، المساهمون الاساسيون والفوائد الاقتصادية الهامة

1 - 3 : بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين.

- المعلومات المتعلقة بالقدرة المالية والتزام الاشخاص الطبيعيين مالكي المؤسسات والمساهمين الاساسيين والاشخاص الذين يملكون فوائد لهم فيها النسبة الغالبة.
- معلومات حول الاشخاص العاملين في مجال التسيير
- في حالة الاشتراك مع الاشخاص معنويين أو طبيعيين مقيمين تقدم معلومات حول القدرة المالية والتقنية والتزام الشركاء.

ب - وصف المشروع بالجزائر :

ب 1 : على مستوى النشاط الاقتصادي

- قطاع النشاط وخصائص السلع والخدمات المنتجة
- عدد الوظائف المحلية المنشأة
- عدد الاختصاصيين والاطارات
- العمال المهجرين
- كتلة الاجور وتفاصيلها
- مشاريع الاتفاقات المتعلقة بالشهادات والرخص وعلامة المصنع والمساعدة التقنية أو الادارة

ب 2 - على المستوى المالي :

- توزيع رأس مال بين المساهمين
- نسبة الاموال الخاصة والقروض والاقساط بالعملة الصعبة وبالدينار
- كشف وحساب استغلال متوقع لفترة لا تقل عن 5 سنوات ومردوديته وسيولته النقدية
- كشف بالعملة الصعبة لنشاطات المشروع
- ضمان محتمل للشركاء

ب 3 - الصفة القانونية التي ستتخذ بالجزائر

ج - الوثائق :

ج 1 - نسخ من بطاقات التعريف للاشخاص الطبيعيين المتقدمين بالطلب والممثلين القانونيين للاشخاص المعنويين.

ج 2 - كشوف وحسابات النتائج (حسابات الاستغلال والخسائر والارباح) خلال السنوات الثلاث الاخيرة للمستثمر ولاهم المساهمين معه وتكون مصادق عليها حسب الحاجة.

ج 3 - أوضاع الاشخاص المعنويين اصحاب الطلب وعند اللزوم رقم السجل التجاري

ج 4 - رقم السجل التجاري للاشخاص الطبيعيين اصحاب الطلب عند اللزوم

ج 5 - في حالة تطبيق الفقرة (هـ) من المادة 3 نسخة مصادق عليها من الموافقة المبدئية للسلطات المعنية

المادة 6 : يمكن مجلس النقد والقرض أن يطلب كل التوضيحات والوثائق الثانوية التي من شأنها أن تسمح له من اكتمال دراسته.

المادة 7 : يمكن مجلس النقد والقرض أن يتخذ قرارا فرديا بالمطابقة أو عدمها بخصوص الاستثمار المقترح طبقا للفقرة (د) من المادة 45 وللمادة 185 من القانون.

تكون القرارات بالمطابقة مبررة وتتضمن :

- الخصائص الاساسية للاستثمار
- الاموال المستثمرة في شكل رؤوس أموال

– الاموال المسبقة من طرف الشركات أو غيرها وظروف مكافاة هذه الاموال

– المناصب التي تعطي الحق في التحويل الى الخارج

وتكون قرارات الرفض مبررة ايضا.

المادة 8 : يتخذ مجلس النقد والقرض قراره خلال الشهرين التاليين لتاريخ تقديم الطلب أو تقديم التوضيحات الاضافية والوثائق المطلوبة طبقا للمادة 6 أعلاه.

المادة 9 : يجب أن يكون كل تغيير في طبيعة نشاطات المشروع محل البيان بالمطابقة الصادر عن مجلس النقد والقرض أو اية زيادة أو تقليص في عدد نشاطاته، موضوع طلب تغيير لبيان المطابقة.

تقدم طلبات التغيير وتكون مثل الطلبات الاولى.

يبت مجلس النقد والقرض في الآجال المحددة في المادة 8.

المادة 10 : تطبيقا للمادة 49 من القانون، يشعر محافظ بنك الجزائر أصحاب الطلب ببيانات المطابقة عن طريق البريد المسجل مقابل وصل أو وفقا لقانون الاجراءات المدنية.

المادة 11 : يلغى بيان المطابقة إذا لم يتم تنفيذه خلال الستة أشهر التالية، وإذا ما تعلق الامر بعدة مراحل تنفيذية، فان المرحلة الاولى يجب ان تتم في أجل لا يتعدى الستة أشهر بعد الاشعار.

المادة 12 : لا يمكن ان يتم أي تنفيذ لبيان المطابقة بدون التحويل من الخارج إلى بنك الجزائر.

يسلم البنك شهادة بذلك.

توضع الاموال المحولة إلى بنك الجزائر تحت تصرف مالكيها في حساباتهم بالعملة الصعبة لدى بنكه بالجزائر قصد استعماله وفقا لبيان المطابقة فحسب.

وإلى غاية استعمالها تمنح فوائد لهذه الاموال بنفس الشروط المطبقة على حسابات العملة الصعبة للاشخاص المعنويين.

يتحقق بنك الجزائر كذلك من المساهمة العينية وذلك على أساس المستندات التجارية والجمركية الضرورية وكذا التقييم الذي يقوم به خبير مؤهل.

4 – تحويل الاموال إلى الخارج :

المادة 13 : يجب أن تتقيد طلبات الترحيل ببيان المطابقة وبالتغييرات المحتملة التي قد تطرأ عليه وتكون مرفوقة – حسب الحالة – بالوثائق الضرورية التي تؤكد ذلك، ولا سيما :

أ) بالنسبة للاسهم :

– كشف وحساب النتيجة (حساب الاستغلال وخسائره وارباحه) مصادق عليها.

– محضر الجمعية العامة.

ب) بالنسبة لرؤوس الاموال :

– عقود التخلي أو عقود التصفية أو اية وثيقة مماثلة اخرى.

يجب أن يكون كل طلب بالتحويل إلى الخارج مرفوقا بمستند دفع الضرائب المواتي.

يتم تحويل الجعالات والفوائد والاجور طبقا للقوانين السارية.

المادة 14 : يجب أن يسبق كل تحويل إلى الخارج بهدف ترحيل الاموال تأشيرة من بنك الجزائر.

تعطى التأشيرة في أجل لا يتجاوز الشهرين انطلاقا من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 15 : يمكن مجلس النقد والقرض أن يقوم أو يكلف بتحقيق حول سلامة وضعية المؤسسة المعنية ببيان المطابقة.

يمكن مجلس النقد والقرض أن يوكل بنك الجزائر على هذا الغرض.

في حالة التحقيق، لا يبدأ الاجل الاقصى المحدد بشهرين والمنصوص عليه في المادة 14 إلا بانتهاء التحقيق.

المادة 16 : بعد الحصول على تأشيرة بنك الجزائر حسب المادة 14 أعلاه، يتم نقل الاموال إلى الخارج بواسطة البنك محل الحساب.

5 – الطعن

المادة 17 : إذا ما لم يتم اشعار صاحب الطلب بأي قرار خلال الشهرين ابتداء من انتهاء الآجال المحددة في المواد 8 و9 و14 و15 فان طلبه يعتبر مرفوضا، وعندها يبدأ أجل الستين يوما المحدد في المادة 50 من القانون في السريان.

ومع ذلك فانه في حالة عدم تقدم صاحب الطلب بطعن في الأجل المذكور في الفقرة السابقة وإشعاره إثر الرفض يبدأ أجل الستين يوما المذكور في المادة 50 من القانون في السريان ابتداء من ذلك الاشعار.

المادة 18 : يتسبب كل خرق ثابت للقانون في القيام بالاجراءات القانونية ولا سيما الإجراءات المذكورة في المادة 198 من القانون.

المادة 19 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.

عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر.